分许可审批与执行交接说明

Novartis—Intellia 历史公开合同基线 | 空白运营模板

用途边界：本说明与 Sublicense_Review_Workbook.xlsx 共同使用。它们把所附公开披露版本转化为未来审查流程，不确认协议当前有效、未修订、未终止，也不构成任何实际交易的批准或法律意见。

适用对象

- 法务审查、联盟管理、请求负责人、主体核验、文档负责人、知识产权及执行期责任功能。
- 内部审批使用可配置的功能角色；本工具不规定职级、委员会、金额阈值或审批顺序。

何时启动

1. 收到任何被业务称为“许可”“分许可”“研究服务”“关联方参与”“IP 许可”“合同转移”或“权利转移”的请求时，在 Requests 建立唯一 Request ID。
2. 先记录事实和未知事项，不按请求名称选定单一路径。
3. 为同一请求在 Paths 建立一个或多个候选 Path ID；一路径不可用不关闭其他路径。

工作簿导航

阶段	主要工作表	输出
登记	Requests	请求事实和未知事项
资格与分流	Party_Qualification；Paths；Route_Library	主体关系及并行候选路径
依赖与状态	Dependencies；Events；Branch_Grant_Matrix；Event_Impacts	路径级暂停、事件影响和证据要求
执行与决定	Actions；Evidence；Decisions；Communications	可追溯行动、决定及通信证据
交接	Obligations_Handoff	持续义务接受、未结事项和监控

1 | 主体核验与并行分流

主体核验

4. 在 Party_Qualification 先判断法律实体是否为 Novartis、Intellia、Other Entity 或 Unresolved。
5. 对 Other Entity 在 Party_Qualification 同一行分别填写 Novartis Relationship Outcome / Evidence ID 和 Intellia Relationship Outcome / Evidence ID。两侧证据须在 Evidence 中以 Relationship Reference Party 分别标明 Novartis 或 Intellia，并以 Evidence Purpose=Relationship Qualification 关联同一 Request 和 Party Qualification ID；还须为唯一记录且具备 Reviewed—Supports、复核功能、日期和存储定位。任一侧为 Affiliate、Unknown、Unresolved、缺失或未复核时不得确认 Third Party；Third Party 须两侧均为 Not Affiliate—Confirmed 且 Third Party Conclusion Allowed?为 Yes—Evidence Confirmed。Affiliate 汇总结论也须完成两侧核验，并与所声明参照方的 Affiliate 结果一致。
6. 若外国投资上限、投资基金结构或其他事实可能落入 Section 1.1 Affiliate 定义尾部[***]，在 Dependencies 建立定位到该定义的 Required 或 Unresolved 依赖。解决前不得把该实体确定为 Third Party。 Section 1.1 Redacted Tail Relevant? 为 Yes 时，只有实际取得并经法律复核的尾部材料通过 Dependency ID for Redacted Tail 精确关联至同一 Request 的唯一 Satisfied—Evidence Verified 依赖，才可完成资格核验；未知、未取得或未复核仍保持 Incomplete，不能猜测[***]。Third Party—Confirmed 还必须有 Yes—Evidence Confirmed 的 Third Party Conclusion Allowed?。所有主关联 ID 按全表精确唯一核验，重复的未完成记录也不能被忽略。

   关键边界：“不是已确认的 Affiliate”不等于“已确认的 Third Party”；请求人自报称谓也不是主体证据。

事实驱动的候选路径

- 使用 Route_Library 选择候选类型，但在 Paths 记录实际授权方向、底层 IP、产品/项目/Target、Field、活动、地域、期限分支和层级。
- 分别分析 Article V 入许可权的分许可与 Section 5.2.2 共同所有 Collaboration Product IP 的直接许可。
- Section 1.2(g)要求检查 license/licensee 措辞是否在具体上下文覆盖 sublicense/sublicensee；不得机械扩张。
- Section 5.3.3 公开确认 multiple tiers。Sections 5.3.1(a)、5.3.1(b)、5.3.2 和 5.3.6 的层级相关文本含[***]：记录 Unresolved；“未公开确认多层”不是“确认仅单层”。

研究活动的并行控制

- 若 Third Party 执行一方在 Collaboration 中原应履行的研究活动，同时建立 RT-2.6 横向控制；它不替代底层许可分析。
- 核验 Third Party 已与分包方订立书面协议，并至少同等保护另一方的 Confidential Information、Materials 和 Know-How 及限制使用/披露。
- 核验 Third Party 及其人员把与被分包活动有关而创建、构思或开发的 Patents、Know-How 和 Materials 权利转让给分包方，以使分包方能够像自行履行该活动一样遵守自身义务，包括相关 Articles IV–VI。不得改写为第三方全面遵守整份主协议。

2 | 依赖、版本门与四维状态

先判断相关性，再取得文件

7. 在 Dependencies 把每项缺失材料关联到 Request、Path，并在适用时关联 Action 或 Event。
8. Required 表示与该路径的授权、主体、期限、程序或执行动作有关；Not Applicable 必须写理由；无法确定时使用 Unresolved。
9. 遮盖或未附内容只阻断受影响路径或动作，不得无关地阻断同一请求中的其他路径。

签署前独立基线门

核验项	完成条件	未完成时
Applicable Agreement Version	取得届时适用文本并由法务核验，Evidence ID 已关联	Blocked—Baseline Verification
Relevant Amendments	全部相关修订、补充或其他变更已取得并核验	Blocked—Baseline Verification
Current Contract Status	终止、存续、争议和状态资料足以形成有证据的法律核验	Blocked—Baseline Verification

注意：2019-12-18 仅为 Section 2.1.2 在未提前终止或修订的历史算术基线。Agreement Term 还取决于付款义务与最后到期被许可专利权，不能据 Research Term 推断协议或全部产品许可已经届满。

四维状态不得合并

- Path Availability：候选授权路径本身是否可用、暂停、届满或未决。
- Evidence / Dependency Status：相关事实或文件是否取得并完成核验。
- Effective Legal Decision Status：肯定决定先录入 Proposed Legal Decision Status；只有同一路径的适用版本、相关修订和当前合同状态均通过匹配的 Dependency、Evidence 及 Completed—Verified Legal Review 行动核验后，计算输出才可显示 Approved 或 Approved—Conditional。否则显示 Paused—Baseline Verification Required。
- 此外，计算门会核对同一路径中的全部 Dependency 记录，不依赖 Blocks Which Outcome 中的自由文本关键词。Operational Phase / Outcome Scope 只能选择 Authorization / Signature、Execution Phase / Ongoing 或 Unresolved。只有有记录依据且明确属于 Execution Phase / Ongoing 的签署后或持续义务不阻断当前准备；空白、Unresolved 或非法值不能形成豁免。Required 依赖须为 Received、Satisfied，并通过 Primary Evidence ID 及 Evidence Integrity Status 完成精确证据核验；Not Applicable 须有路径级理由。Execution-Phase Obligation?不为 Yes 的 Action 必须 Completed—Verified 且通过 Evidence Integrity Status，或以有理由的 Not Applicable 关闭。 Paths 新增 Applicable Version Gate (Computed)、Relevant Amendments Gate (Computed)与 Current Status Gate (Computed)计算辅助列，分别保留三项版本核验的全部条件，不能人工替代。记录 ID 按字面身份匹配；输入含*、?、~或比较符号时，不作为搜索条件匹配其他记录。确有同字面 ID 的实际证据记录仍可依法定范围核验，所有既有类型、唯一性、范围、复核与状态门继续适用。

3 | 合同条件、事件与暂停升级

Section 5.3.4 和上游条件

- 仅对 Route_Library 已映射为受 Section 5.3.4 约束的路径，核验书面、从属、一致及适用义务下传。条款内部[***]必须逐路径判断相关性并建立依赖；未解决不得肯定授权或 Ready for Signature。
- 不得把 Section 5.3.4 描述为对方的普遍事前同意权。5.3.4(b)授予后通知及最终签署副本只在 Novartis 或其 Affiliate 为分许可方、且适用上游协议实际要求时生成；“promptly”不转换为自造天数。
- Sections 5.3.1(a)、5.3.2 和 5.3.3 另受 Section 5.3.5(b)上游合规条件约束。Key License Agreements 及 Included Intellia New In-Licensed IP 协议未附，不能预设 Satisfied 或 Not Applicable。

事件登记与影响分析

10. 从 Event_Type_Library 选择类型，在 Events 记录触发事实、主体、程序、遮盖依赖、证据、拟议效果和范围。Primary Event Evidence ID 必须精确指向 Evidence 中同一 Request/Event 的唯一 Reviewed—Supports 记录；相关遮盖或外部权威条件通过 Authority Dependency ID 关联。Event Evidence / Authority Gate 与适用的 Event Scope Impact Gate 均通过后，Z 列 Authoritative Actual Effective Status 才可形成肯定效果。创建记录或在 K 列选择状态不等于事件已经生效。
11. 对 Article XI 事件，先在 Branch_Grant_Matrix 按具体分支和底层 grant 取得候选处理及 Matrix ID，再在 Event_Impacts 逐个关联 Path、底层权利、国家/地域或义务。矩阵不是事件生效证明；选择 Potentially Affected、Suspension Candidate 等候选效果后，仍由法务依据实际适用版本、事件证据及范围确认实际效果。
12. Section 5.3.4 只作为关联条件，不能作为独立授权。Section 11.3 的通用存续也不能替代具体分支和底层 grant 分析。

特殊事件	暂停 / 范围控制
11.2.1 终止：仅对此事件核验是否存在任何依据 12.2.2 已启动且仍在进行的仲裁；存在时 12.2.3 自动中止，不得增加“业务相关性”前提。Commenced=Yes 且 Still Pending=Yes 时，Z 列始终显示 Stayed，即使开始日期、开始证据缺失或人工 Stay Status 误填为 Not Applicable/Lifted；AA 列另示资料缺口或状态矛盾。Commenced=No 而 Still Pending=Yes、任何非法值、空白、Unknown 或其他不兼容组合均使 Z 列保持 Unresolved。只有无仲裁且 Stay Status 为 Not Applicable，或已启动仲裁不再进行且解除依据/证据闭环时，才可继续核验最终效果；Yes/No 标签本身不证明外部事实。	核验是否存在任何依据 12.2.2 已启动且仍在进行的仲裁；存在时 12.2.3 自动中止。不得增加“业务相关性”前提。
5.3.6 Patent Challenge	只把 5.3.6 权利和路径列为候选受影响对象；“terminate rights [***]”精确对象、边界及后果保持 Unresolved。
12.5 Government Act	按具体国家/地域和义务登记；协商期限[***]保持 Unresolved，不得全局传播。
7.6.2 新入许可权	分别处理(a)与(c)的相反方向、选举主体、财务依赖及 Included/Excluded/Unresolved 状态，不类推被遮盖期限。
12.16 不可抗力	记录具体受影响义务、及时通知、合理恢复努力和恢复履行；不自动暂停整个协议。

4 | 行动、证据、决定与正式通信

行动和证据闭环

- 每项 Action 使用唯一 Action ID，并关联 Request、Path 及适用 Dependency 或 Event；填写责任功能、触发条件、目标日期或合同时间表达、依据、状态和下一步。
- 完成动作后先使用 Completed—Verification Pending；只有 Evidence ID 已关联且完成验证功能及日期已记录，才使用 Completed—Verified。
- Evidence 只登记实际取得的文件或记录。Requested、预期存在或尚未收到的材料仍留在 Dependencies。决定支持证据在 Evidence 的 Decision ID 中精确关联；主体资格证据在 Party Qualification ID 中精确关联。用于肯定决定的 Legal Review 行动在 Actions 的 Decision ID 中关联同一决定，并以同一 Request/Path、Action ID 及支持证据完成验证。Dependencies 的 Primary Evidence ID 仍是依赖放行门；自由文本 Evidence IDs 或决定清单仅作补充，不能替代唯一、同范围、Reviewed—Supports、复核功能/日期及 Storage Location / Link 齐全的实际证据记录。

决定记录

- Decisions 须关联事实、Party Qualification IDs、Dependency IDs、Event/Impact IDs、Rule IDs 或条款定位、Evidence IDs 及条件。
- 在 Paths 或 Decisions 中，Approved 或 Approved—Conditional 只能先作为 Proposed Legal Decision Status 录入。肯定决定须在 Decisions 填写 Primary Party Qualification ID、Primary Dependency ID、Primary Decision Evidence ID、Legal Review Action ID 和 Primary Rule ID；Decision Link Integrity Status 只在这些 ID 唯一存在、属于同一 Request/Path、主体资格通过 Qualification Integrity Status、依赖具有 Satisfied—Evidence Verified、决定证据明确填写同一 Decision ID、Legal Review 行动明确填写同一 Decision ID 并由同一支持证据完成验证、规则 ID 存在于 Rule_Library，且 Path 选择了有效 Route Type 时显示 Passed。I–M 列的多值清单仅供补充追溯，任意非空文本不能替代精确关联。随后仍须分别通过适用版本、相关修订、当前状态、全部路径级依赖和非执行期行动门；任一引用缺失、重复、错配、非法或未复核时，Effective Legal Decision Status 保持 Paused—Escalation Required 或 Paused—Baseline Verification Required，不得产生 Ready for Signature。自动检查仅核对工作簿内记录，不认证外部文件真实性、完整性或法律效果。Primary Party Qualification ID 须指向已通过上述双向关系门的汇总资格记录；Decisions 的肯定门只接受该完整记录，不能用单侧关系、自由文本说明或未复核证据替代。
- 决定仅作用于所列 Path；一路径 Declined、基线暂停或其他阻断不得改变其他候选路径。计算只核对工作簿内匹配记录，不会自动核验外部文件真实性、完整性、法律效力或当前合同事实。

Communications 的 **Y–AB** 分别填写当前地址、规定副本收件人、快递资格和签名要求证据 **ID**；这些 **ID** 以及最终版本和签名收讫证据 **ID** 须在 **Evidence** 中唯一、关联同一 **Request/Path** 并完成支持性复核。

正式通信五个独立状态

13. 先在 Communications 判断 Section 12.11 是否适用，并记录理由。普通文件共享只有在记录“不适用理由”后才走其他流程。
14. 适用时分别核验：当前有效指定地址、合同要求的副本收件人、国际认可快递、收件签名要求、最终版本、发送日期、追踪和签名收讫证据。2014 年披露地址仅作历史来源。
15. 分别维护 Send Status、Tracking Status、Signature Receipt Status、Contract Requirements Status 和 Legal Effect Status。五类状态不得合并；证据 ID 关联和工作簿内复核门不替代对外部文件真实性、完整性、当前地址有效性或法律效果的人工确认。

    完成条件：Communications 的 Completion Gate 只判断合同交付记录是否闭环，不判断法律效果。Section 12.11 适用时，I–L 的四项“Yes—Evidence Linked”须分别在 Y–AB 填写 Current Address、Required Copy Recipients、Courier Qualification 和 Signature Requirement Evidence ID；最终版本 M 列及签名收讫 R 列也须填写证据 ID。每个证据 ID 必须在 Evidence 中唯一存在、关联同一 Request/Path，并具有 Reviewed—Supports、复核功能、复核日期和 Storage Location / Link。还须记录实际发送日期、Courier / Tracking ID、Sent—Evidence Linked、Delivered—Carrier Record、签名收讫证据及 Complete—Evidence Linked。任一 ID 缺失、重复、错配、未审阅或字段为空白/Unknown/非法时均不得显示合同交付完成；已发送、承运交付或签收仍不自动证明法律生效。

5 | 签署后持续义务交接

何时创建交接

- 实际签署或授权事实已有 Evidence ID，且决定产生持续义务、授予后通知、上游合规、报告、付款、审计、监控或事件复核责任时。
- 在 Actions 把相关项目标为 Execution-Phase Obligation，并在 Obligations_Handoff 创建 Handoff ID。
- 不得因 Decision 为 Approved 或记录已创建而预填签署、通知、完成或接受。

交接包最低内容

字段	要求
Executed Agreement Evidence ID	链接实际最终签署文本；无签署事实则留空。
Ongoing Obligation	写明义务、依据、触发或频率、开始/到期表达。
Functions	记录 Transferor Function 及 Execution-Phase Owner Function。
Evidence package	关联决定、最终文本、批准、通信、依赖处理及执行说明。
Open items	列明未结依赖、待发送通信、未来事件复核或其他条件。
Acceptance	接收功能明确选择 Accepted、Accepted with Open Items 或 Rejected / Returned，并记录日期及证据。

暂停与升级

- 主体关系受 Section 1.1 遮盖尾部影响且无法确认；
- Section 5.3.4、Article IV、Section 5.4、层级或其他相关[***]无法解析；
- 适用版本、全部相关修订或当前合同状态未完成法律核验；
- 上游协议或 Research Plan 相关但未取得；
- 11.2.1 终止：仅对此事件核验是否存在任何依据 12.2.2 已启动且仍在进行的仲裁；存在时 12.2.3 自动中止，不得增加“业务相关性”前提。Commenced=Yes 且 Still Pending=Yes 时，Z 列始终显示 Stayed，即使开始日期、开始证据缺失或人工 Stay Status 误填为 Not Applicable/Lifted；AA 列另示资料缺口或状态矛盾。Commenced=No 而 Still Pending=Yes、任何非法值、空白、Unknown 或其他不兼容组合均使 Z 列保持 Unresolved。只有无仲裁且 Stay Status 为 Not Applicable，或已启动仲裁不再进行且解除依据/证据闭环时，才可继续核验最终效果；Yes/No 标签本身不证明外部事实。
- 5.3.6 特定权利、12.5 地域事件或其他事件的范围和实际生效状态不能由证据支持；
- 正式通信的适用性、当前地址、规定副本收件人、签名收讫或法律效果未决。

维护纪律

- 只在 Excel Table 末行扩展记录，保持唯一 ID 和关联键；状态语义以 Status_Dictionary 为准。Paths、Decisions 与 Communications 的计算列扩行时应沿用现行 Table 计算列，不得恢复旧公式、手工覆盖有效状态，或复制旧公式绕过基线证据、路径级依赖、非执行期行动验证、发送或追踪门。Dependencies 的 Operational Phase / Outcome Scope 和 Actions 的 Execution-Phase Obligation?必须按实际阶段使用受控值；不得以 Blocks Which Outcome、Trigger Condition 或其他自由文本中的特定词语决定是否阻断。空白、Unknown、Unresolved 或非法阶段不能建立豁免；只有明确的签署后或持续执行事项才可不阻断当前准备。对规则、状态或模板结构的改动由文档负责人记录版本，并由法务复核是否改变合同解释。
- 对规则、状态或模板结构的改动由文档负责人记录版本，并由法务复核是否改变合同解释。
- 本工具仅基于所附历史公开披露版本。未来使用者必须回到实际适用原件和已取得文件完成审查。